

1510145-27.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

CÁSSIO QUEIROZ DE LIMA, qualificados nestes autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V e §2º-A, do Código Penal.

Segundo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1510145-27.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510145-27.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

CÁSSIO QUEIROZ DE LIMA, qualificados nestes autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V e §2º-A, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 27 de setembro de 2018, por volta das 19 horas e 15 minutos, na Rua Vicentina Placona, nº 57, Santo Amaro, neste município, nesta Comarca, CÁSSIO QUEIROZ DE LIMA, com unidade de desígnios caracterizado pelo ajuste

prévio e cooperação recíproca com outros dois agentes desconhecido, subtraindo, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) celular Apple Iphone 6 - MG3K2BR/A - prata - 64GB, , 1 (um) celular Samsung Galaxy J1 mini - 8GB - Preto, relógio de pulso Apple Watch, Ipad mini, Mackbook 13, Notebook Dell, TV 55 Samsung, TV 40 Samsung, Dock Samsung, Piano Valvulado, Time Capsule Apple, Homem Theater WiFi Samsung, PS3, e também vestimentas e adornos, situados no interior da residência da vítima Leandro Bueno Nakano.

Segundo consta no boletim de ocorrência nº 9717/2018. No dia dos fatos, segundo conta, a vítima foi abordada pelo réu e os outros agentes, não identificados, enquanto estacionava seu carro em frente sua residência, e sob grave ameaça e o uso a arma de fogo a vítima foi obrigada a adentrar a residência, sendo algemando. Logo após ao término das ações delituosas a vítima conseguiu pedir socorro aos vizinhos, que acionaram a polícia militar, que chegou ao local e o libertou das algemas.

A denúncia foi recebida em 09 de agosto de 2019.

Citado (fls. 103/104), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 72/75).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, o feito prosseguiu, com a designação de audiência de instrução, debates e julgamento.

Na segunda audiência, foi oitiva de uma testemunha arrolada pelas partes. Entretanto, tendo em vista à ausência da vítima, foi redesignada nova data para a continuação da audiência (fls. 121/123). Na audiência realizada no dia 14/02/2022, foi ouvida a vítima e uma testemunha arrolada pela defesa. Por fim, na audiência realizada em 21/02/2022, foi feito o reconhecimento pessoal, ouvida outra testemunha de defesa, sendo, ao final, o réu interrogado (fls. 198/199 e 203/204).

Por fim, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição por falta de provas. Advertiu que o réu foi inserido como autor do crime no Boletim de Ocorrência unicamente porque foi preso em flagrante em caso semelhante.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A autoria e a materialidade do crime imputado ao réu foram provadas pelo boletim de ocorrência de fls. 11/12, pelo auto de reconhecimento de pessoal (fls. 14), pelo auto de exibição e apreensão fls. 17, pelo relatório de investigação das fls. 16/17 e pela prova oral produzida em Juízo.

A vítima Leandro Bueno Nakano, quando ouvida em juízo, contou que estava chegando em sua residência com seus cachorros e ao descer do carro foi abordado por dois indivíduos armados. Eles entraram com o declarante em sua residência e ficaram por uma hora pegando seus bens pessoais e o ameaçando. Um terceiro comparsa permaneceu no carro do lado de fora. Não chegou a ver o modelo do automóvel. Não houve excessiva violência física. Ao final, quando estavam terminando a ação, eles colocaram a vítima de joelhos na cama, algemaram-na e disseram que ela poderia se levantar após alguns minutos. Os assaltantes foram embora e deixaram a vítima algemada em casa. O declarante contou que deixou sua pitbull trancada dentro do carro e ele entrou apenas com o cachorro pequeno. Ficou bem abalado após o assalto. Disse que o réu que foi preso era o assaltante que estava mais nervoso e parecia muito alterado, então não olhou muito para sua direção. Contudo, este assaltante

que é o réu sempre ia ao quarto no qual a vítima estava e fazia questões, chamando pelo declarante, ocasiões em que a vítima acabava olhando em sua direção. Em sua casa tinha um sistema de câmeras de monitoramento e os réus desligaram. Na época se lembrava muito bem do rosto dele. Uma semana depois deste crime, foram presas três pessoas praticando o mesmo delito em local próximo ao da sua residência. Então, o policial ligou ao declarante e disse que havia um suspeito que coincidia com as características físicas descritas pela vítima. Ficou com muito medo de comparecer à delegacia, mas o policial o convenceu a fazer o reconhecimento. Na delegacia mostraram as pessoas que tinham sido presas no outro assalto e o declarante reconheceu apenas o réu. Na Delegacia de Polícia, teve muita segurança no reconhecimento. Tinha praticamente certeza de que era aquela pessoa. Nesta audiência, decorrido mais de três anos da data dos fatos, informou que não conseguiria mais reconhecê-lo. Observou, apenas, que o rosto dele é familiar.

O policial civil Adauto Rosa acompanhou o reconhecimento e lembra que a vítima reconheceu o acusado. Contou que na sala do reconhecimento há um visor para impedir que o acusado veja a vítima.

A testemunha de defesa Valter Bassoli Carvalho disse que não se recorda de detalhes do fato, pois já está aposentado e o caso ocorreu há algum tempo. Informou que o depoente realmente interrogava o réu e ouvia as testemunhas de todos os inquéritos que por ele eram presididos.

A testemunha de defesa Fabiana de Cristo Alves ficou sabendo dos fatos porque nesta data o acusado estava em sua residência. Contou que naquele dia tinha convidado Alanis, que na época era namorada do réu, para tomar um lanche em sua casa. Então ela chamou também o réu para conversarem sobre o filho da depoente que estava passando por problemas pessoais. Eles chegaram na casa dela por volta das 17h00. Lembra-se deste dia pois a depoente pediu para os convidados (acusado e Alanis) pegarem o filho dela, Igor, no ponto de ônibus. Outro detalhe que a faz lembrar deste dia é porque era um dia chuvoso e a Alanis chegou embrulhada em uma coberta. Inclusive esqueceu de abrir o portão para o filho dela menor de idade que voltava da escola e ele reclamou. Não lembra o dia da semana, mas era durante a semana porque o filho menor dela voltou da escola. A depoente era vizinha do réu, mas ela se mudou de lá no dia 08/10/2020. Ela também se lembra o dia que o réu foi preso. Não sabe o tempo exato que ele ficou preso, mas acredita que foi em torno de 02 anos.

Quando interrogado, CÁSSIO QUEIROZ DE LIMA disse que não são verdadeiros os fatos. Contou que tinha sido preso em flagrante em razão de um roubo à residência ocorrido no Brooklin. No mesmo dia de sua prisão, por volta das 22h00, o tiraram do "corró" e o levaram para ser reconhecido por uma outra vítima. Assegura que não estava envolvido no outro crime. Foi realmente condenado no caso do Brooklin. Atualmente está trabalhando como repositor de mercado. Está com 24 anos.

Essa, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é insuficiente para fundamentar a condenação do réu.

Como se vê, o réu foi preso em flagrante no dia 15 de outubro de 2018, no período da manhã, no momento em que praticava um roubo à residência com outros dois comparsas na Rua Lindolfo Gomes, n.º 39, em Santo Amaro. Diante da semelhança dos casos, inclusive do modo de abordagem, endereço e objetos subtraídos, bem como tendo o acusado características físicas semelhantes às descritas pela vítima Leandro, esta foi chamada à delegacia para fazer o reconhecimento que foi positivo.

Observa-se que o reconhecimento na delegacia aconteceu apenas 18 dias após a ocorrência do delito no qual o réu permaneceu por certo período de tempo no

interior da residência da vítima, mantendo-a com sua liberdade restrita. Além disso, embora em audiência a vítima tenha esclarecido que dificilmente se recordaria do réu em razão do decurso do tempo (quase 03 anos e meio), assegurou que na delegacia, houve segurança no reconhecimento realizado.

Assim, ainda que frustrado o reconhecimento na fase judicial, houve confirmação em juízo do reconhecimento feito na Delegacia de Polícia, tornando certa a autoria.

Observo que as palavras da vítima assumem grande relevância nos crimes patrimoniais, pois além de não haver nos autos qualquer evidência que demonstre a intenção desta de acusar injustamente um inocente, estes delitos são praticados, em geral, na clandestinidade, circunstância esta que concede especial importância às palavras da vítima, pois esta pode explicitar com maior riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, preleciona a Jurisprudência:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...)" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017 - grifei)

"APELAÇÃO - Roubo circunstanciado - Artigo 157, § 2º, inciso II do CP - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Validade Precedentes - Desclassificação - Impossibilidade-Devidamente comprovado ao longo da instrução criminal que a subtração se deu mediante grave ameaça Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial fechado Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (I) Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a palavra das vítimas é preponderante, até porque foram elas que tiveram contato direto com os criminosos e vivenciaram os fatos, razões pelas quais podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002345-34.2015.8.26.0156 - rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. 03/05/2018 - grifei).

Assim, restou demonstrado que os acusados, agindo com unidade de propósitos com outros dois indivíduos não identificados, assim como mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, cuja existência foi confirmada pela vítima, bem como com a restrição da liberdade desta vítima, pois permaneceram no interior da residência por mais de uma hora e efetivamente subtraíram, para proveito comum, 1 (um) celular Apple Iphone 6 - MG3K2BR/A - prata - 64GB, , 1 (um) celular Samsung Galaxy J1 mini - 8GB - Preto, relógio de pulso Apple Watch, Ipad mini, Mackbook 13, Notebook Dell, TV 55 Samsung, TV 40 Samsung, Dock Samsung, Piano Valvulado, Time Capsule Apple, Homem Theater WiFi Samsung, PS3.

Diante disso destes fatos, incontestes a incidência da causa de aumento prevista no artigos 157, § 2º, II (concurso de agentes). Por certo, pelo depoimento da vítima pode-se atestar a ação conjunta dos acusados que em conjunto com dois indivíduos ainda não identificados praticaram referido roubo. Inclusive a vítima detalhou a participação do réu, contando que ele era a pessoa que estava muito nervoso e ficava entrando e saindo do quarto do declarante.

Ademais, também é seguro afirmar que a vítima foi privada de sua liberdade e feitas de reféns pelo réu e seus comparsas, tendo permanecido no interior de sua residência por um período que durou aproximadamente 01 hora, sendo, inclusive, amarrada pelos assaltantes.

Também incide a majorante da utilização da arma de fogo. Observo ser desnecessária a apreensão e a realização da perícia na arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena, desde que haja outras provas que permitam concluir pela utilização da arma. É a hipótese dos autos, já que a utilização da arma extrai-se do relato seguro das vítimas, as quais informaram que estava com o terceiro integrante do grupo que conseguiu fugir.

Por todo o exposto, ficaram suficientemente provadas a autoria e a materialidade apenas do crime de roubo descrito na denúncia, sendo devida a condenação, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou isentem os réus de pena.

Apurada a responsabilidade penal e atento aos critérios dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, nota-se que foi elevado o valor dos bens subtraídos (1 (um) celular Apple Iphone 6 - MG3K2BR/A - prata - 64GB, , 1 (um) celular Samsung Galaxy J1 mini - 8GB - Preto, relógio de pulso Apple Watch, Ipad mini, Mackbook 13, Notebook Dell, TV 55 Samsung, TV 40 Samsung, Dock Samsung, Piano Valvulado, Time Capsule Apple, Homem Theater WiFi Samsung, PS3), além disso, deve ser destacada a excessiva agressividade do réu na ação, os quais apontaram a arma de fogo contra a cabeça da vítima e a deixaram amarrada no interior de sua casa. Além disso, o caso envolve um roubo de residência, sendo maior reprovabilidade da conduta do acusado, sua culpabilidade e circunstâncias do crime, minuciosamente descritas, elevo a pena base acima do mínimo legal, em 1/4, iniciando em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou agravantes ou atenuantes a serem consideradas, observando que a condenação do réu é por fatos posteriores ao descrito nestes autos, de modo que fica a pena mantida no mesmo patamar.

Na terceira fase, observa-se a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, à manutenção das vítimas em seu poder, com restrição de liberdade, bem como o uso de arma de fogo. Em fevereiro de 2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, no crime de roubo, é possível a aplicação simultânea do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, ou seja, o entendimento da Corte é no sentido de que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto (AgRg no REsp 1872157/PR). Desta feita, provado o concurso de agentes e a restrição da liberdade, majoro a pena em 3/8 (um terço), resultando em 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa. Além disso, é devida a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos da fundamentação, com majoração em 2/3 (dois terços). Assim, fica a pena definitiva do acusado estabelecida em 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, com fundamento na quantidade da pena, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado.

Quanto à pena pecuniária, não tendo sido demonstrada condição financeira dos réus que justificasse qualquer majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Finalmente diante da quantidade de pena deixo de substituir a pena ou aplicar o sursis por serem incompatíveis.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o réu CÁSSIO QUEIROZ DE LIMA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V e §2º-A, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

Considerando que inexistem motivos para justificar o decreto prisional do réu que respondeu ao processo em liberdade, assim poderá permanecer para recorrer.

Deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP), por ausência de elementos seguros.

Transitada em julgado esta sentença:

- a) expeçam-se guia de recolhimento definitiva;
- b) notifiquem-se o réu para pagamento da pena de multa;
- c) oficiem-se ao Instituto de Identificação (IIRGD);
- d) oficiem-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF.

Condeno o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada eventual gratuidade concedida pela Vara das Execuções.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA